

CLÁUSULAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO WEB

1. Objeto del servicio

El proveedor prestará servicios de desarrollo web conforme a lo definido en la cotización, pudiendo incluir diseño web, desarrollo de sitios, landing pages, e-commerce con panel administrativo, SEO técnico y estructural, integraciones, hosting y dominio (si aplica) e integración de modelos 3D según el plan contratado.

2. Alcance del proyecto

Los servicios se estructuran sobre planes predefinidos. El cliente podrá solicitar agregados adicionales, los cuales serán evaluados y cotizados por separado. No se contempla la eliminación de elementos incluidos en los planes base. Todo requerimiento no definido inicialmente será considerado fuera de alcance.

3. Pagos

El esquema de pago será:

- 50% de anticipo al inicio del proyecto
- 50% restante contra entrega

Para servicios adicionales o agregados, se requerirá un anticipo mínimo del 60%. El proveedor no estará obligado a realizar la entrega final ni a otorgar accesos hasta recibir el pago total.

4. Medios de pago

Los pagos deberán realizarse exclusivamente mediante:

- Transferencia bancaria
- Nequi
- Daviplata
- Dale
- Nubank
- ARQ

No se acepta efectivo. Se aceptan pagos en COP o USD. El cliente asume comisiones o conversiones.

5. Política de revisiones

El número de revisiones depende del plan contratado. Cada revisión incluye únicamente ajustes visuales menores. Cambios estructurales, nuevas funcionalidades o modificaciones significativas se consideran fuera de alcance.

Las revisiones adicionales serán cotizadas y deberán pagarse en un plazo máximo de 5 días hábiles, salvo acuerdo distinto. Las solicitudes deberán presentarse de forma consolidada.

6. Tiempos de entrega

Tiempos estimados:

- Landing page: 1 a 2 semanas
- Sitio web: 3 a 5 semanas
- E-commerce: 4 a 8 semanas

Estos tiempos pueden variar según complejidad o agregados. Los nuevos tiempos serán informados al cliente cuando aplique.

Los retrasos en la entrega de información o aprobaciones por parte del cliente extenderán proporcionalmente los tiempos de entrega.

7. Suspensión por inactividad

El cliente deberá entregar información y responder solicitudes dentro de un plazo máximo de 7 días calendario. En caso de incumplimiento:

- El proyecto será suspendido automáticamente
 - Para reanudarlo, se aplicará un recargo del 10% sobre el valor total del proyecto
-

8. Incumplimiento, suspensión y mora

Si el pago final no se realiza dentro de los 5 días calendario posteriores a la entrega:

- Se suspenderá el acceso al sitio
- Se retirará de producción
- Se bloquearán accesos administrativos

Se aplicará un recargo por mora del 2% diario sobre el valor total del proyecto. El servicio se restablecerá únicamente tras el pago completo.

9. Propiedad intelectual

Tras el pago total, el cliente adquiere derechos de uso del producto final. El proveedor conserva la propiedad sobre componentes base, estructuras reutilizables y código no exclusivo, pudiendo reutilizarlos.

El proveedor podrá mostrar el proyecto en su portafolio y utilizarlo con fines promocionales.

10. Responsabilidades

El cliente deberá proporcionar información, responder oportunamente, aprobar entregas y cumplir con pagos. El proveedor deberá ejecutar el proyecto conforme al alcance, mantener comunicación y entregar un producto funcional.

El proveedor no será responsable por retrasos derivados de factores externos o del cliente.

11. Cambios de alcance

Todo cambio no contemplado inicialmente será cotizado adicionalmente y podrá afectar tiempos. Ningún cambio será ejecutado sin aprobación y pago previo.

12. Mantenimiento y soporte

Se incluyen 30 días de soporte posteriores a la entrega. Posteriormente, el soporte será cobrado.

Horario de soporte:

- Lunes a viernes
- 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Se recomienda mantenimiento anual.

13. Confidencialidad

Ambas partes se obligan a mantener confidencialidad sobre toda la información compartida. Esta obligación se mantiene incluso después de finalizado el proyecto.

14. Abandono del proyecto

Si el cliente abandona el proyecto:

- Dentro de los primeros 5 días calendario, podrá realizarse una devolución parcial según evaluación del trabajo realizado
 - Después de este plazo, no habrá devolución
-

15. Gestión de licencias y servicios de terceros

Todos los costos asociados a servicios de terceros serán asumidos por el cliente, incluyendo, pero no limitado a:

- Hosting
- Dominio
- Plugins premium
- APIs
- Modelos 3D

El proveedor no asume costos ni responsabilidad por dichos servicios.

16. Metodología de diseño (Figma)

El proyecto incluirá una fase obligatoria de diseño en Figma para definición de UX/UI.

- El cliente deberá aprobar el prototipo antes de iniciar el desarrollo
 - Una vez aprobado, cualquier cambio estructural posterior será considerado fuera de alcance y tendrá costo adicional
-

17. Compatibilidad técnica

El producto final será compatible con las últimas dos versiones estables de los siguientes navegadores:

- Chrome
- Safari
- Microsoft Edge

No se garantiza compatibilidad con versiones anteriores o navegadores no especificados.

18. Seguridad y SEO

El servicio incluye únicamente SEO técnico y estructural.

El proveedor no garantiza resultados en posicionamiento ni se hace responsable por:

- Cambios en algoritmos de motores de búsqueda
 - Problemas de seguridad derivados de malas prácticas del cliente (como contraseñas débiles o accesos compartidos)
-

19. Canales oficiales de comunicación

Toda comunicación, aprobación o solicitud tendrá validez únicamente si se realiza a través de:

- Correo electrónico oficial
 - Cuenta de WhatsApp Business del proveedor
-

20. Terminación unilateral

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el acuerdo con un preaviso de 5 días calendario.

- Si la terminación es por parte del cliente, no habrá devolución de pagos realizados, salvo lo establecido en la cláusula de abandono
 - Si la terminación es por parte del proveedor, se evaluará la devolución proporcional según el avance del proyecto
-

21. Jurisdicción legal

El presente acuerdo se rige por las leyes de la República de Colombia, en especial por lo dispuesto en el Código de Comercio Colombiano. Cualquier controversia será sometida a las autoridades competentes del país.

22. Vigencia

Las presentes cláusulas entran en vigor a partir del inicio del proyecto y permanecerán aplicables durante toda su ejecución, así como en aquellas disposiciones que, por su naturaleza, deban subsistir con posterioridad a su finalización, incluyendo confidencialidad, propiedad intelectual y responsabilidades.